

专利代理合同

甲方/委托人

Client Name : _____

通讯地址

Mailing Address : _____

联系人

Contact Person : _____

电邮地址

E-mail Address : _____

行业类型

Business Type : _____

合同编号/Contract NO: 2J2L20260509051

邮编

Zip Code : _____

座机号码

Telephone NO : _____

手机号码

Mobile Phone : _____

传真号码

Fax NO : _____

网址

Website : _____

乙方/受托人

Company Name : 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙)兰州分所

通信地址

Mailing Address : 兰州市城关区高新区创新园创新大厦 1709 室

联系人

Contact Person : 胡丹丹

电话号码

Telephone NO: 0931-8271309

传真号码

Fax NO: 0931-8271309

网址

Web site: www.gszhijia.com

专利业务代理委托项目

Patent business Services Projects

申请专利类型: ☒ 发明专利 ☐ 实用新型专利 ☐ 外观设计专利

委托办理明细: ☒ 检索 ☐ 翻译 ☒ 专利申请 ☒ 答复审查 ☐ 无效 ☐ 复审 ☐ 著录项目变更 ☐ 侵权调查 ☐ 诉讼
☐ 技术转让、许可合同 ☐ 补正 ☐ 其它事项

委托项目说明: 专利申请的准备, 包括专利申请前的咨询以及撰写或翻译专利申请文件等; 办理专利申请, 包括发明、实用新型和外观设计专利申请; 处理专利申请审批过程中的各项事宜; 请求专利申请的复审; 请求宣告专利权无效; 办理专利权的维持和转让。

序号 NO.	项目名称 Registered Name	业务类型 Business Type	费用 fee
1	一种面向经济作物生产的农膜感知数据加密方法	发明专利一件(复审未通过)	5500
2			
3			
4			

以上委托项目费用合计金额大写: 伍仟伍佰壹拾圆整

¥: 5510

付款方式/Payment		公司专用 For Official Use Only; 发票号码: Invoice number 收据号码: Receipt number
☐ 现金/Cash	☐ 支票/ Cheque	
支票号码/Cheque Number		
收 款 人:	青岛致嘉知识产权代理事务所 (普通合伙) 兰州分所	
银行账号:	2703 0006 0920 0344 839	
开户银行:	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	

合同条款/Terms of the contract

声明: 以上填写内容属实, 甲方了解并同意合同背面条款, 本合同需要公司盖章后生效。

fill in the contents of the above is true, the back of the Party understand and agree terms of the contract, the contract requires the company sealed after the entry into force.

甲方 Party A

(盖章/签字)

乙方 Party B

(盖章/签字)

青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙)兰州分所

授权签署 Authorized Signature

授权签署 Authorized Signature

日期 Date

日期 Date

第一联 (公司联)

专利代理合同

甲方/委托人

Client Name : _____

通讯地址

Mailing Address : _____

联络人

Contact Person : _____

电邮地址

E-mail Address : _____

行业类型

Business Type : _____

邮编

Zip Code : _____

座机号码

Telephone NO : _____

手机号码

Mobile Phone : _____

网 址

Website : _____

合同编号/Contract NO: 2J2L20260509051

乙方/受托人

Company Name : 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙)兰州分所

通信地址

Mailing Address : 兰州市城关区高新区创新园创新大厦 1709 室

联络人

Contact Person : 胡 丹 丹

电话号码

Telephone NO: 0931-8271309

传真号码

Fax NO: 0931-8271309

网 址

Web site: www.gszhijia.com

专利业务代理委托项目

Patent business Services Projects

申请专利类型: ☒ 发明专利 ☐ 实用新型专利 ☐ 外观设计专利

委托办理明细: ☒ 检索 ☐ 翻译 ☒ 专利申请 ☒ 答复审查 ☐ 无效 ☐ 复审 ☐ 著录项目变更 ☐ 侵权调查 ☐ 诉讼
☐ 技术转让、许可合同 ☐ 补正 ☐ 其它事项

委托项目说明: 专利申请的准备, 包括专利申请前的咨询以及撰写或翻译专利申请文件等; 办理专利申请, 包括发明、实用新型和外观设计专利申请; 处理专利申请审批过程中的各项事宜; 请求专利申请的复审; 请求宣告专利权无效; 办理专利权的维持和转让。

序号 NO.	项目名称 Registered Name	业务类型 Business Type	费用 fee
1	一种面向移动互联网的在线支付系统及其方法	发明专利申请 (预审快速通道)	5510'
2			
3			
4			

以上委托项目费用合计金额大写: 伍仟伍佰壹拾圆整

¥: 5510'

付款方式/Payment		公司专用 For Official Use Only; 发票号码: Invoice number 收据号码: Receipt number
☐ 现金/Cash	☐ 支票/ Cheque	
支票号码/Cheque Number		
收 款 人:	青岛致嘉知识产权代理事务所（普通合伙）兰州分所	
银行账号:	2703 0006 0920 0344 839	
开户银行:	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	

合同条款/Terms of the contract

声明: 以上填写内容属实, 甲方了解并同意合同背面条款, 本合同需要公司盖章后生效。

fill in the contents of the above is true, the back of the Party understand and agree terms of the contract, the contract requires the company sealed after the entry into force.

甲方 Party A

(盖章/签字)

乙方 Party B

(盖章/签字)

青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙)兰州分所

授权签署 Authorized Signature

授权签署 Authorized Signature

胡 丹 丹

日期 Date

日期 Date

2024.05.11

第二联 (客户联)

甲乙双方权利义务条款

甲乙双方经平等协商，自愿达成如下协议：

- 一、乙方同意接受甲方的委托，指派代理人办理上述事务，如代理人因故中途不能执行任务，甲方同意乙方另行指派的代理人接替，直至完成甲方委托的事务。为防止甲方因故联系不上，给代理事务带来不便，甲方除本人联系方式外，甲方应向乙方提供第二联系人。
- 二、甲方应无保留地向乙方的代理师介绍委托事项及所涉及的全部真实情况，提供详细的相关资料及证据，甲方发明人或申请人有义务告知乙方该技术的披露情况，包括是否发表论文、是否上网、是否申请过专利等等，配合乙方代理师完成委托事务。甲方提供与委托有关的全部技术内容，并对所提供内容负责，由于甲方没有完全交底造成的专利申请被驳回，甲方承担全部责任。
- 三、甲方承诺其向乙方提供资料均来源合法、内容合法，并不侵犯国家、集体或者第三人的合法权益和在先利益，否则由此导致的损失与乙方无关，由甲方全权负责。
- 四、乙方对甲方提供的技术资料，包括：图纸、资料、实物、影视资料、录音录像制品、以及甲方提供的与申请专利有关的其他信息负有保密的法律义务和责任，未经甲方同意，不得向第三方透露，由于不可抗力导致相关材料的泄露、损毁或者灭失，与乙方无关。
- 五、乙方承担保密义务的例外：甲方依照本协议向乙方披露的技术信息不属于技术秘密；由于甲方未采取适当的保密措施而导致上述技术秘密泄密或者因第三方的原因导致上述技术秘密从甲方以及任何一甲方的子公司、分公司、关联公司泄密；在未进行任何披露之前，乙方就可以在未受任何限制的情况下获得的该技术信息；乙方通过合法手段可以从第三方在未受到任何限制的情况下获得该信息；乙方对技术信息的透露是基于法律、法规规定的要求，以及基于专利局审查，司法判决、裁定等而完成。对于上述信息的披露，乙方应当在披露之前通知甲方。
- 六、甲方保证向乙方提交的文件、证件的真实、有效以及合法性，如甲方有捏造事实，弄虚作假，提供虚假材料及其它违法情况的，乙方有权利终止代理业务，依约所收的费用不予退还。
- 七、乙方接受甲方委托后，按照专利法规定、国家知识产权局的要求及案件具体情况，制作文件，并在收到甲方所有费用及所有材料后上报国家知识产权局。在报送知识产权局后，申请资料不能更改，否则视为重新申请，甲方需要重新缴纳费用。
- 八、签订本合同后，甲方未依约付款前，乙方有权不启动此次案件的代理程序；一方如未经对方同意，擅自变更或中止合同，应付对方专利代理费用的双倍作为违约金。若甲乙双方均同意解除委托关系，退款事项由甲乙双方根据已完成工作量协商确定，并以甲方所交的代理费为限，乙方不承担其他的补偿责任。
- 九、乙方收到代理费后，开始为甲方撰写文案，定稿之前甲方有义务及时反馈乙方代理人的文件答疑，由于每件文案依照时间排序，甲方如需快速定稿，可以向乙方缴纳定稿加急费。
- 十、由于专利具有优先权的特征，乙方代理人针对技术交底书所做检索不具备法律效力，仅供参考，并不是知识产权局核准或核驳该申请的依据，最终的结果以专利局审查结果为准。甲方如需国家知识产权局专利局出具查新报告，则需要向专利局缴纳专利查新费，乙方可以代为甲方办理。
- 十一、为了统一以及有效的管理国家知识产权局的发文，发文的接收地址均为乙方地址。为了便于乙方更好的处理代理事务并及时向甲方通知代理事务的处理情况，甲方须向乙方提供身份证/营业执照复印件，家庭详细住址，第二联系人身份证复印件及家庭详细住址。
- 十二、在专利审查期间，乙方会及时通知甲方各种审查情况，如有需要甲方答复的，甲方应当在规定的期限内给出明确的答复；如遇补正或审查意见，则应在通知期限内提供相关资料协助乙方答复。在限定期限内未答复的，视为甲方放弃权力，乙方不承担相应的法律责任。甲方的名称和联系方式如有变化，请书面通知乙方，否则，由于不能及时转达知识产权局意见或文件所产生的后果乙方不予承担。专利审查的时间是根据知识产权局内部审查速度的快慢而有所变化。
- 十三、本协议所约定的服务事项中涉及外文资料（包括外文技术交底材料和审查意见所附的外文对比文件）时，该外文资料的翻译工作由甲方自行承担，乙方以甲方所提供的翻译件记载的信息为准。
- 十四、由于本次代理业务属市场行为，甲乙双方应遵守合约精神以及合同条款，乙方承接甲方的代理业务并完成服务项目的，视为乙方义务履行完毕。因甲方提供的申请材料存在瑕疵而又不按乙方要求进行及时补正的，导致代理事务无法进展或完成的，由甲方承担责任。甲方如无故要求乙方退款、干扰乙方正常生产经营或者采取其他方式损害乙方声誉的，不仅须向乙方支付本次代理费 2 倍的违约金，而且乙方会依法追究甲方的经济赔偿责任。

甲乙双方权利义务条款

甲乙双方经平等协商，自愿达成如下协议：

- 一、乙方同意接受甲方的委托，指派代理人办理上述事务，如代理人因故中途不能执行任务，甲方同意乙方另行指派的代理人接替，直至完成甲方委托的事务。为防止甲方因故联系不上，给代理事务带来不便，甲方除本人联系方式外，甲方应向乙方提供第二联系人。
- 二、甲方应无保留地向乙方的代理师介绍委托事项及所涉及的全部真实情况，提供详细的相关资料及证据，甲方发明人或申请人有义务告知乙方该技术的披露情况，包括是否发表论文、是否上网、是否申请过专利等等，配合乙方代理师完成委托事务。甲方提供与委托有关的全部技术内容，并对所提供内容负责，由于甲方没有完全交底造成的专利申请被驳回，甲方承担全部责任。
- 三、甲方承诺其向乙方提供资料均来源合法、内容合法，并不侵犯国家、集体或者第三人的合法权益和在先利益，否则由此导致的损失与乙方无关，由甲方全权负责。
- 四、乙方对甲方提供的技术资料，包括：图纸、资料、实物、影视资料、录音录像制品、以及甲方提供的与申请专利有关的其他信息负有保密的法律义务和责任，未经甲方同意，不得向第三方透露，由于不可抗力导致相关材料的泄露、损毁或者灭失，与乙方无关。
- 五、乙方承担保密义务的例外：甲方依照本协议向乙方披露的技术信息不属于技术秘密；由于甲方未采取适当的保密措施而导致上述技术秘密泄密或者因第三方的原因导致上述技术秘密从甲方以及任何一甲方的子公司、分公司、关联公司泄密；在未进行任何披露之前，乙方就可以在未受任何限制的情况下获得的该技术信息；乙方通过合法手段可以从第三方在未受到任何限制的情况下获得该信息；乙方对技术信息的透露是基于法律、法规规定的要求，以及基于专利局审查，司法判决、裁定等而完成。对于上述信息的披露，乙方应当在披露之前通知甲方。
- 六、甲方保证向乙方提交的文件、证件的真实、有效以及合法性，如甲方有捏造事实，弄虚作假，提供虚假材料及其它违法情况的，乙方有权利终止代理业务，依约所收的费用不予退还。
- 七、乙方接受甲方委托后，按照专利法规定、国家知识产权局的要求及案件具体情况，制作文件，并在收到甲方所有费用及所有材料后上报国家知识产权局。在报送知识产权局后，申请资料不能更改，否则视为重新申请，甲方需要重新缴纳费用。
- 八、签订本合同后，甲方未依约付款前，乙方有权不启动此次案件的代理程序；一方如未经对方同意，擅自变更或中止合同，应付对方专利代理费用的双倍作为违约金。若甲乙双方均同意解除委托关系，退款事项由甲乙双方根据已完成工作量协商确定，并以甲方所交的代理费为限，乙方不承担其他的补偿责任。
- 九、乙方收到代理费后，开始为甲方撰写文案，定稿之前甲方有义务及时反馈乙方代理人的文件答疑，由于每件文案依照时间排序，甲方如需快速定稿，可以向乙方缴纳定稿加急费。
- 十、由于专利具有优先权的特征，乙方代理人针对技术交底书所做检索不具备法律效力，仅供参考，并不是知识产权局核准或核驳该申请的依据，最终的结果以专利局审查结果为准。甲方如需国家知识产权局专利局出具查新报告，则需要向专利局缴纳专利查新费，乙方可以代为甲方办理。
- 十一、为了统一以及有效的管理国家知识产权局的发文，发文的接收地址均为乙方地址。为了便于乙方更好的处理代理事务并及时向甲方通知代理事务的处理情况，甲方须向乙方提供身份证/营业执照复印件，家庭详细住址，第二联系人身份证复印件及家庭详细住址。
- 十二、在专利审查期间，乙方会及时通知甲方各种审查情况，如有需要甲方答复的，甲方应当在规定的期限内给出明确的答复；如遇补正或审查意见，则应在通知期限内提供相关资料协助乙方答复。在限定期限内未答复的，视为甲方放弃权力，乙方不承担相应的法律责任。甲方的名称和联系方式如有变化，请书面通知乙方，否则，由于不能及时转达知识产权局意见或文件所产生的后果乙方不予承担。专利审查的时间是根据知识产权局内部审查速度的快慢而有所变化。
- 十三、本协议所约定的服务事项中涉及外文资料（包括外文技术交底材料和审查意见所附的外文对比文件）时，该外文资料的翻译工作由甲方自行承担，乙方以甲方所提供的翻译件记载的信息为准。
- 十四、由于本次代理业务属市场行为，甲乙双方应遵守合约精神以及合同条款，乙方承接甲方的代理业务并完成服务项目的，视为乙方义务履行完毕。因甲方提供的申请材料存在瑕疵而又不按乙方要求进行及时补正的，导致代理事务无法进展或完成的，由甲方承担责任。甲方如无故要求乙方退款、干扰乙方正常生产经营或者采取其他方式损害乙方声誉的，不仅须向乙方支付本次代理费 2 倍的违约金，而且乙方会依法追究甲方的经济赔偿责任。